



PUTUSAN

Nomor 5245/Pdt.G/2025/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 317XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lesmana, 07 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxRW. 001, xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rizki Hakim Hasibuan** Advokat/Penasehat Hukum pada Gedung Menara 165 Lantai 4, Jalan TB Simatupang Kav 1, RT.009 RW.003, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxx, alamat e-mail rh.hasibuan.colleagues@gmail.com, selular 081290970991, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 2376/K/12/2025/PAJT Tanggal 04 Desember 2025, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK 317XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 09 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru 1 No.23, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal tanggal 04 Desember 2025 dalam register perkara Nomor 5245/Pdt.G/2025/PA.JT, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri Sah yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 21 Agustus 1986 yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ajaran Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/XXXXXSS
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Kedua Belah Pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama terakhir di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kota xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*Ba'da dukhul*), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1987, Umur 38 tahun;
 2. ANAK 2, Perempuan, Lahir di Jakarta, 14 Agustus 1993, Umur 32 tahun;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain :

1. Bahwa Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah Lahir kepada Penggugat berupa keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, Tergugat selalu memberikan Nafkah seadanya dan semaunya tanpa melihat kondisi kebutuhan dalam rumah tangga;
2. Bahwa setiap bertengkar dan berselisih Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mengalah;
3. Bahwa Tergugat sudah jarang memberikan perhatian dan kasih sayang serta Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering berbedapendapat dengan Penggugat, sehingga tidak menemukan jalan keluar dan Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat setiap ada permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terjadi *Miscommunication* dan tidak sejalan;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan Tergugat bertindak semaunya;
6. Bahwa Tergugat dengan Penggugat juga sudah tidak berhubungan badan semenjak dari tahun 2020;
7. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat yang sudah tidak ada menunjukkan sikap baiknya kepada Penggugat, Penggugat merasa tersakiti, merasa tidak dihargai dan tidak dimuliakan sebagai seorang istri, kecewa dan tertekan secara bathin;
6. Bahwa Puncak permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan terus-menerus sampai terakhir awal bulan Maret 2025, Penggugat dan Tergugat bertengkar. Semenjak kejadian Tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalin komunikasi yang baik serta serta Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat terhadap Penggugat yang telah diuraikan diatas,Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan kondisi dan keadaan yang dilakukan Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan Rumah Tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat, saran dan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki semuanya, dan Penggugat berusaha selalu bersikap sabar, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
9. Bahwa kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat selalu memberikan *support* dan masukan-masukan serta pikiran positif dengan menyebut ini semua sebagai ujian dalam berumah tangga, dan Kedua Pihak Keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan musyawarah menuju mufakat agar ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil yang baik;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan, Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT'.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai (Cerai Gugat) terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamsehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan dan diterima;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat meminta agar menetapkan Biaya Perkara ini ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat Kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan jadwal sidang, memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa Gugatan ini dan lebih lanjut berkenan menetapkan dengan Amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Ketentuan Hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2376/K/12/2025/PAJT Tanggal 04 Desember 2025, Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Penggugat sah secara hukum dan diizinkan beracara membela kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 31xxxxx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 181xxxx atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Agustus 1986. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan Balokambang Kecamatan Kramatjati, Kota xxxxxxx xxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 1986;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir tinggal bersama di Jalan xxxxxx1, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxx; ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan November 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah Lahir kepada

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, setiap bertengkar dan berselisih Tergugat selalu berkata kasar kepada Peggugat dan Tergugat tidak mau mengalah;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri/diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Peggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2025 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Peggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan Duku Kecamatan Kramatjati, Kota xxxxxxx xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah keponakan Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 1986;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir tinggal bersama di Jalan Asem No. 8, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan November 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, karena saksi melihat/mendengar sendiri/diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Peggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab Peggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah Lahir kepada Peggugat, setiap bertengkar dan berselisih Tergugat selalu berkata kasar kepada Peggugat dan Tergugat tidak mau mengalah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2025 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda P.1 terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda P.2 terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Rizki Hakim Hasibuan advokat/penasehat hukum pada Gedung

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara 165 Lantai 4, Jalan TB Simatupang Kav 1, RT.009 RW.003, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxxxxxxx, alamat e-mail *rh.hasibuan.colleagues@gmail.com*, selular 081290970991, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx Nomor 2376/K/12/2025/PAJT Tanggal 04 Desember 2025, untuk bertindak atas nama Penggugat di depan persidangan, dan terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 02 Desember 2025 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 02 Desember 2025, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak Penggugat dan Tergugat serta telah menyebutkan pula nama Pengadilan Agama dimana perkara *a quo* diajukan, dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam surat gugatan Penggugat, dan tidak ada hal-hal yang bersipat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, penerima kuasa telah memperlihatkan asli dari Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, serta Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2027, sehingga oleh karenanya Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai kompetensi dan legal standing untuk beracara sebagai kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung RI, oleh karena itu Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan *elektronik* sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik* juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 (dua) telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan maka patut untuk diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, sehingga karenanya pula Tergugat patut untuk dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat, disamping itu gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan Putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di muka sidang setelah dipanggil secara patut dan resmi, Majelis Hakim patut menganggap bahwa Tergugat tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, yaitu bukti Surat bertanda P.1,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, dan dua orang saksi, yaitu Nadiyahatul Awalsyah binti Baharudin dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daryati, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik serta bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, sehingga karenanya Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx berwenang untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik serta bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang, menikah hari Kamis tanggal 21 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 1986;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan November 2020 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah Lahir kepada Penggugat
- setiap bertengkar dan berselisih Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mengalah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Maret 2025 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *thalak* satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga) telah mohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1447 Hijriah, oleh kami Drs. IFDAL, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SOHEL, S.H. dan Dra. MULATHIFAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan oleh ENDANG BAHTIAR, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat pada domisili elektroniknya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SOHEL, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. MULATHIFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG BAHTIAR, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.5245/Pdt.G/2025/PA.JT



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp 10.000,00
e. PBT	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan	Rp 14.000,00
Jumlah	Rp 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)